MATA KULIAH TEKNOLOGI KEUANGAN ISLAM • PERTEMUAN 2

Etika Fintek, Fintek Syariah, dan RegTech

Dari dilema etis menuju kepatuhan yang terprogram

Dosen Pengampu: Dr. Yaser Taufik Syamlan, ME, CIFP
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia • Semester Gasal 2026/2027

PETA PERTEMUAN

Kerangka Pembahasan

UNIVERSITAS TAZKIA

01 Etika dalam fintek

Sumber dilema etis dan taksonomi persoalan pada layanan keuangan digital.

02 Kerangka etika

Utilitarianisme, deontologi, etika keutamaan, dan etika data, berjangkar pada POJK dan UU PDP.

03 Etika fintek syariah

Dari keabsahan akad menuju pemenuhan maqashid al syariah.

04 Pengertian RegTech

Kelahiran pasca krisis 2008, fungsi inti, dan kaitannya dengan SupTech.

05 RegTech dan teori Pertemuan 1

Disrupsi, sharing economy, spontaneous deregulation, dan regulatory dialectic.

06 RegTech global

Garis waktu, model antarnegara, dan posisi RegTech syariah.

Tesis pertemuan. Fintek menimbulkan persoalan etis karena kecepatan, skala, dan otomasi keputusan. Etika umum dan etika maqashid memberi jawaban normatif, sedangkan RegTech menerjemahkannya menjadi kepatuhan yang terukur dalam rezim regulasi ex ante Indonesia.

TUGAS KELOMPOK

Sepuluh Kasus Besar Fintek dan Fintek Syariah

UNIVERSITAS TAZKIA

Ketentuan. Kelompok tiga orang. Pilih satu kasus, susun kronologi dan status hukumnya dari sumber resmi, lalu analisis dengan kerangka pada pertemuan ini, yaitu taksonomi isu etis, empat lensa etika, uji maqashid untuk kasus syariah, dan peluang RegTech atau SupTech. Presentasi pada jadwal yang ditentukan.

Fintek dan investasi digital

1. **Investree** Pencabutan izin OJK 2024, dugaan penyimpangan pengurus, pendiri berstatus buron.
2. **TaniFund** Gagal bayar besar, pencabutan izin OJK 2024, laporan pidana dari pemberi dana.
3. **AdaKami** Dugaan teror penagihan dan korban jiwa, 2023, pemeriksaan OJK dan AFPI.
4. **Robot trading dan opsi biner** DNA Pro, Fahrenheit, Binomo, Quotex. Investasi ilegal berkedok fintek, 2022.
5. **Jouska Indonesia** Penasihat keuangan tanpa izin dan penempatan dana nasabah, 2020.

Fintek syariah, properti, dan koperasi

6. **iGrow** Gagal bayar proyek pertanian bernuansa syariah dan gugatan pemberi dana.
7. **KSP Indosurya** Gagal bayar sekitar Rp106 triliun, menyingkap celah pengawasan koperasi.
8. **PT Dana Syariah Indonesia** Pendiri ditetapkan tersangka pencucian uang terkait judi daring, 2024.
9. **Ammana Fintek Syariah** Pengembalian izin P2P syariah, 2023, dan pertanyaan keberlanjutan model.
10. **Paytren dan Paytren Aset Manajemen** Sanksi dan pencabutan izin OJK serta gugatan investor ritel.

Rujuk sumber resmi: siaran pers OJK, PPATK, Satgas PASTI, dan putusan pengadilan. Hindari mengandalkan satu pemberitaan saja. Nama dan tahun perlu diverifikasi ulang.

KERANGKA KAJIAN

Pertanyaan Kajian, Pendekatan, dan Hasil

PERTANYAAN KAJIAN

RQ1 Persoalan etis apa yang paling menonjol pada fintek dan fintek syariah di Indonesia?

RQ2 Bagaimana etika maqashid melengkapi kepatuhan akad?

RQ3 Bagaimana RegTech menutup jarak antara norma dan praktik?

PENDEKATAN

Telaah kode etik AFPI, POJK perlindungan konsumen, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Pembacaan maqashid al syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang fintek.

Pemetaan fungsi RegTech dan SupTech serta studi lintas negara.

HASIL YANG DITUJU

Taksonomi isu etis fintek yang tertata.

Kerangka etika syariah yang operasional bagi penyelenggara.

Peta peran RegTech dalam rezim regulasi ex ante Indonesia.

Alur analisis. Setiap norma etis diuji terhadap praktik industri, lalu ditanya apakah RegTech dapat menegakkannya secara terprogram.

Mengapa Persoalan Etis Muncul

Kecepatan dan otomasi

Keputusan kredit diambil algoritma dalam hitungan menit, tanpa tatap muka dan tanpa ruang klarifikasi bagi calon nasabah.

Asimetri data

Penyelenggara membaca jejak digital, kontak, dan lokasi, sementara nasabah tidak tahu data apa yang dipakai dan untuk apa.

Skala dan dampak massal

Satu desain antarmuka atau kebijakan bunga menjangkau jutaan orang, sehingga kesalahan kecil menjadi kerugian sistemik.

Ketimpangan literasi

Sebagian pengguna baru mengenal produk keuangan lewat aplikasi, sehingga rentan pada bujukan dan biaya yang tidak dipahami.

Inti. Persoalan etis fintek bukan sekadar niat buruk pelaku, melainkan sifat teknologinya, yaitu cepat, berskala besar, berbasis data, dan menggeser keputusan dari manusia ke sistem.

Taksonomi Isu Etis pada Layanan Keuangan Digital

Pinjaman predatoris

Tenor sangat pendek, bunga dan denda menumpuk, berujung jebakan utang berulang.

Praktik penagihan

Intimidasi, penyebaran data kontak, dan rasa malu sebagai alat tekan.

Privasi dan data

Izin yang berlebihan, pemakaian di luar tujuan, dan risiko kebocoran.

Bias algoritmik

Model skor kredit meneruskan ketimpangan gender, wilayah, dan pekerjaan.

Transparansi biaya

Bunga efektif, biaya layanan, dan denda tidak disajikan utuh di muka.

Keamanan dan penyalahgunaan

Pengambilalihan akun, pemakaian identitas orang lain, dan rekayasa sosial.

Rujukan: POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen, POJK 3/2024, UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pedoman Perilaku AFPI.

KERANGKA ETIKA

Empat Lensa untuk Menilai Praktik Fintek

Utilitarianisme

Menilai kebijakan dari akibatnya.

Apakah manfaat inklusi lebih besar daripada kerugian nasabah yang gagal bayar?

Deontologi

Ada kewajiban yang tidak boleh dilanggar apa pun manfaatnya.

Kejujuran informasi dan larangan penagihan yang merendahkan.

Etika keutamaan

Menekankan watak pelaku usaha, yaitu amanah, adil, dan menahan diri.

Bukan sekadar taat pada aturan minimum.

Etika data

Data pribadi dipandang sebagai titipan.

Minimalisasi, tujuan yang jelas, persetujuan yang sah, dan akuntabilitas.

Jangkar di Indonesia. UU P2SK, POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen, UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK 3/2024 tentang sandbox, dan Pedoman Perilaku AFPI. Semua mengubah prinsip etis menjadi kewajiban hukum.

KASUS ETIK

Pinjaman Daring Ilegal dan Gelombang Gagal Bayar

Konteks. Sejak 2018 Satgas PASTI menutup ribuan entitas pinjaman daring ilegal. Pada saat yang sama tingkat wanprestasi di industri berizin sempat menembus batas kewajaran, dan sejumlah izin dicabut. Persoalannya menyentuh etika sekaligus kepatuhan.

Akar masalah

Kredit mikro yang tidak terlayani, literasi rendah, dan celah penegakan lintas platform dan lintas negara.

Pihak dirugikan

Peminjam rentan, orang dalam daftar kontak, dan reputasi industri berizin yang ikut tergerus.

Respons otoritas

Satgas PASTI, moratorium izin baru P2P sejak 2020, pembatasan bunga dan denda, serta pusat data fintech lending.

Rekomendasi

Bunga transparan, penilaian kemampuan bayar, saluran pengaduan, dan RegTech untuk pemantauan pasar oleh OJK.

Putusan: kegagalan etis dan kegagalan pengawasan sekaligus. Perbaikan menuntut aturan, penegakan, dan alat pengawasan yang setara dengan kecepatan industri.

Dari Keabsahan Akad Menuju Maqashid

Lapis pertama, keabsahan akad

Transaksi memakai akad yang sah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qard, dan wakalah bi al ujrah.

Bebas dari riba, gharar, maysir, tadlis, dan zalim.

Lapis kedua, pemenuhan maqashid

Akad yang sah belum tentu membawa maslahat.

Etika maqashid menanyakan dampak produk pada pemeliharaan harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta pada keadilan distribusi.

Pergeseran cara pandang. Kepatuhan syariah tidak berhenti pada ceklis akad. Ia menuntut penilaian tujuan, yaitu apakah layanan benar benar memperbaiki keadaan nasabah, bukan sekadar mengganti nama bunga menjadi margin.

Rujukan: al Syatibi, al Muwafaqat; Ibnu Asyur, Maqashid al Syariah; Fatwa DSN-MUI No. 117/2018.

Maqashid al Syariah sebagai Kerangka Etika Fintek

Lima batas transaksi

Riba, tambahan atas pokok tanpa transaksi riil.

Gharar, ketidakjelasan objek, harga, atau penyerahan.

Maysir, untung rugi yang bergantung pada spekulasi.

Tadlis, menyembunyikan cacat atau informasi.

Zalim, syarat yang menindas salah satu pihak.

Uji maqashid untuk produk fintek

Hifz al mal, apakah produk melindungi dan menumbuhkan harta nasabah, bukan menggerusnya.

Hifz al din, apakah nasabah dijauhkan dari transaksi yang dilarang.

Keadilan, apakah bagi hasil, biaya, dan risiko dibagi setara.

Timbangan maslahah dan mudarat. Ketika manfaat dan mudarat berbenturan, mudarat yang menyentuh kebutuhan pokok didahulukan untuk ditolak. Inovasi tetap dibuka selama tidak menimbulkan kerugian yang pasti dan besar.

Tanggung Jawab Penyelenggara Fintek Syariah

Tata kelola syariah

Dewan Pengawas Syariah di tiap penyelenggara, rujukan pada DSN-MUI, dan audit kepatuhan berkala.

Transparansi bagi hasil

Nisbah, proyeksi, dan risiko dijelaskan di muka. Laporan realisasi terbuka bagi pemberi dana.

Etika penagihan

Penagihan santun, tanpa mempermalukan, dengan opsi restrukturisasi. Denda diarahkan ke dana sosial.

Data sebagai amanah

Pengumpulan seperlunya, tujuan jelas, dan perlindungan sebagai bagian dari menjaga harta dan kehormatan.

Etika syariah menambah lapis kewajiban di atas POJK, bukan menggantinya.

PERBANDINGAN

Etika Fintek Konvensional dan Etika Fintek Syariah

Aspek	Etika fintek konvensional	Etika fintek syariah
Sumber norma	Filsafat moral, regulasi, dan kode industri	Wahyu, maqashid, dan fatwa, ditambah regulasi
Fokus utama	Perlindungan konsumen dan pasar yang adil	Keabsahan akad dan pemenuhan maqashid
Bunga dan denda	Dibatasi dan wajib transparan	Dilarang sebagai riba, diganti margin, ujrah, atau bagi hasil
Data pribadi	Hak privasi dan kepatuhan UU PDP	Amanah dan menjaga kehormatan, ditambah kepatuhan UU PDP
Pengawas	Kepatuhan internal dan OJK	Ditambah Dewan Pengawas Syariah dan DSN-MUI
Tujuan akhir	Efisiensi dan inklusi yang bertanggung jawab	Maslahat dan keadilan distribusi, menuju falah

Keduanya bertemu pada perlindungan nasabah. Etika syariah menambahkan uji tujuan dan larangan atas zat transaksi tertentu.

Definisi dan Kelahiran Pasca Krisis 2008

Definisi. RegTech, atau regulatory technology, adalah pemakaian teknologi untuk memenuhi kewajiban regulasi secara lebih cepat, murah, dan akurat. Istilah ini dipakai luas setelah kajian otoritas keuangan Inggris pada 2015.

01 Beban kepatuhan

Setelah krisis keuangan global, aturan bertambah tebal, denda regulator melonjak, dan biaya kepatuhan membengkak.

02 Ledakan data

Volume transaksi digital naik, dan regulator menuntut pelaporan yang rinci serta mendekati waktu nyata.

03 Digitalisasi layanan

Fintek memindahkan layanan ke kanal daring, sehingga risiko baru muncul lebih cepat daripada pengawasan manual.

Dua sisi. RegTech dipakai industri agar patuh, sedangkan SupTech dipakai otoritas untuk mengawasi. Keduanya tumbuh bersama dan menuntut standar data yang sama.

Anatomi RegTech, Enam Fungsi Inti

Identitas dan uji nasabah

KYC dan CDD digital, verifikasi biometrik, serta pengecekan daftar sanksi dan PEP.

APU dan PPT

Pemantauan transaksi mencurigakan, penilaian risiko, dan pelaporan ke PPATK lewat goAML.

Pelaporan regulatori

Otomasi laporan berkala ke OJK dan BI, dengan tarik data langsung dari sistem inti.

Manajemen risiko dan data

Konsolidasi data risiko, uji tekanan, dan pemantauan batas secara berkelanjutan.

Deteksi fraud

Model perilaku untuk menandai pengambilalihan akun, kolusi, dan rekayasa sosial.

Kepatuhan berkelanjutan

Pemantauan perubahan aturan, jejak audit, dan bukti kepatuhan yang siap diperiksa.

SupTech di sisi otoritas: analitik pengawasan, sandbox, pusat data fintech lending, dan pelaporan berbasis API.

JEMBATAN TEORI

RegTech dalam Kerangka Teori Pertemuan 1

Teori (Pertemuan 1)	Inti pembahasan	Kaitannya dengan RegTech
Teori disrupsi	Fintek Indonesia bersifat sustaining. Inkumben meniru dan menang.	RegTech memangkas biaya kepatuhan, sehingga inkumben makin mudah mengadopsi model baru tanpa terguncang.
Sharing economy dan ekosistem digital	Platform sebagai pencocok. Nilai lahir dari efek jaringan dan kepercayaan.	RegTech memasok infrastruktur kepercayaan, yaitu identitas terverifikasi, reputasi, dan jejak audit.
Spontaneous deregulation	Tertutup di Indonesia. Regulator bergerak lebih dulu.	RegTech dan SupTech memperkuat rezim ex ante, karena kepatuhan dipantau otomatis sejak awal.
Regulatory dialectic dan sandbox	Tarik ulur inovasi dan aturan. Sandbox sebagai ruang uji.	RegTech menjadi alat di dalam sandbox, sehingga regulator menguji inovasi sambil memantau risiko secara langsung.

Benang merah. Karena jalur tumbuh cepat lalu memaksa deregulasi tertutup, kepatuhan menjadi medan kompetisi. RegTech mengubah beban aturan menjadi kemampuan, dan itu menguntungkan pemain yang paling matang secara data.

REGTECH INDONESIA

RegTech dalam Ekosistem Regulasi Indonesia

Regulatory sandbox OJK

POJK 3/2024. Ruang uji terbatas bagi ITSK, termasuk RegTech, sebelum perizinan penuh.

Pusat data fintech lending

Pelaporan dan pertukaran data pinjaman untuk mencegah pinjaman berlebih dan gagal bayar.

SLIK dan goAML

Informasi debitur untuk penilaian kredit, dan pelaporan transaksi mencurigakan ke PPATK.

SupTech OJK dan BI

Analitik pengawasan, pelaporan berbasis API, dan pemantauan pasar secara berkelanjutan.

Arah kebijakan. Cetak biru digital OJK dan BI menempatkan pelaporan otomatis dan pengawasan berbasis data sebagai tulang punggung, sejalan dengan rezim perizinan ex ante.

REGTECH SYARIAH

Menegakkan Kepatuhan Syariah secara Terprogram

Shariah screening otomatis

Penyaringan efek, aset, dan mitra terhadap kriteria syariah secara berkala dan tercatat.

Audit kepatuhan berkelanjutan

Pemeriksaan akad, aliran dana, dan bagi hasil terhadap fatwa, tidak lagi hanya tahunan.

Kontrak pintar berbasis akad

Kode yang menegakkan syarat mudharabah atau ijarah, dengan opini DPS sebelum diterapkan.

Kontrol syariah pada tokenisasi

Batasan aset dasar, larangan spekulasi, dan keterbukaan berkala pada token sukuk, wakaf, dan SRIA.

Tantangan. Perbedaan fatwa antaryurisdiksi menyulitkan standardisasi aturan yang dapat diprogram. Diperlukan kodifikasi parameter syariah yang disepakati agar RegTech syariah dapat lintas batas.

PERKEMBANGAN GLOBAL

Garis Waktu RegTech Global 2008 sampai 2025

2008-2012 **Pemicu**	Krisis keuangan global. Denda kepatuhan menembus ratusan miliar dolar. Bank memperbesar fungsi kepatuhan.
2015-2016 **Penamaan**	Otoritas Inggris memakai istilah RegTech dan membuka regulatory sandbox pertama pada 2016. Singapura menyusul.
2017-2019 **Ekspansi**	Investasi global ke RegTech naik tajam. Fokus pada KYC, AML, dan pelaporan. ADGM membuka RegLab.
2020-2022 **Percepatan pandemi**	Kerja jarak jauh mendorong verifikasi digital dan pengawasan berbasis data. Konsolidasi lewat merger dan akuisisi.
2023-2025 **Integrasi kecerdasan buatan**	Uni Eropa mengesahkan DORA, MiCA, dan AI Act. Analitik dan model bahasa masuk ke alur kepatuhan.

PERKEMBANGAN GLOBAL

Model RegTech Antarnegara

Yurisdiksi	Otoritas dan instrumen	Penekanan
Inggris	FCA, sandbox sejak 2016, digital regulatory reporting	Uji inovasi dan pelaporan yang dapat dibaca mesin
Singapura	MAS, API Exchange, hackathon global	Pelaporan berbasis API dan kolaborasi industri
Uni Emirat Arab	ADGM RegLab, DFSA	RegTech untuk keuangan islami dan aset digital
Uni Eropa	DORA, MiCA, AI Act, pelaporan terintegrasi	Ketahanan operasional dan tata kelola kecerdasan buatan
Amerika Serikat	SEC, FINRA, OCC	Pengawasan berbasis analitik dan pengujian data pasar
Indonesia	OJK POJK 3/2024, Bank Indonesia, PPATK	Sandbox, pusat data, dan pengawasan ex ante

Pola umum: sandbox sebagai pintu masuk, standar data bersama, dan pergeseran dari pelaporan berkala ke pengawasan berkelanjutan.

PERKEMBANGAN GLOBAL

RegTech Global dalam Angka

UNIVERSITAS TAZKIA

2015-2016

Istilah RegTech masuk wacana regulator

Menyusul kajian dan seruan masukan otoritas Inggris.

60+

Yurisdiksi dengan regulatory sandbox

Menurut catatan lembaga pembangunan global.

Dua digit

Perkiraan laju pertumbuhan pasar tahunan

Nilai pasar berbeda antarsumber, arahnya konsisten naik.

Ragam penyedia. Verifikasi identitas, pemantauan AML, pelaporan regulatori, manajemen risiko, dan analitik pengawasan.

Sebagian bank besar membangun kemampuan RegTech secara internal, sebagian lain bermitra dengan vendor khusus.

Angka bersifat indikatif. Yang konsisten adalah arahnya, yaitu meningkat dan makin terpadu dengan kecerdasan buatan.

PENUTUP

Sintesis dan Diskusi

Sintesis. Etika menetapkan apa yang benar, etika maqashid menambah uji tujuan dan larangan atas zat transaksi tertentu, dan RegTech membuat keduanya dapat ditegakkan pada skala industri. Dalam rezim ex ante Indonesia, kepatuhan yang terprogram menjadi syarat bertahan sekaligus medan kompetisi.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jika bias algoritmik sulit dihapus, sejauh mana penyelenggara wajib membuka logika skor kreditnya?
2. Apakah RegTech syariah memerlukan standar fatwa tunggal, atau cukup parameter minimum yang disepakati?
3. Bagaimana menyeimbangkan pengawasan berbasis data dengan hak privasi nasabah?

BACAAN

FCA, Call for Input on RegTech, 2015 sampai 2016.

Arner, Barberis, Buckley, FinTech, RegTech and the Reconceptualization of Financial Regulation, 2017.

Ibnu Asyur, Maqashid al Syariah; Fatwa DSN-MUI 116/2017, 117/2018, 140/2021.

POJK 3/2024, POJK 22/2023, UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pertemuan berikutnya. Arsitektur akad dan skema pembiayaan P2P syariah.

Dosen Pengampu: Dr. Yaser Taufik Syamlan, ME, CIFP • Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia